

EXPEDIENTE N° : 2734-2025/CC1
DENUNCIANTE : SERVICIOS TURISTICOS TITIKAKA TRAVEL E.I.R.L.
DENUNCIADO : RÍMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
MATERIA : REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA SUBSANAR DENUNCIA
RESOLUCIÓN N° : 1

Lima, 27 de noviembre de 2025

VISTO: el escrito de denuncia del 26 de setiembre de 2025, presentado por el señor Esteban Jacinto Pérez Churata en representación de Servicios Turísticos Titikaka Travel E.I.R.L.

CONSIDERANDO:

- (i) El artículo 124° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece los requisitos que deberán contener los escritos¹;
- (ii) que, de acuerdo con el inciso d) del Artículo 24° de la Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo 807, la Secretaría Técnica cuenta con la facultad para efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento²;
- (iii) que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi³, señala que, a fin de iniciar la tramitación de la denuncia por infracciones a las normas sobre protección al consumidor, se deberá consignar la expresión concreta de lo pedido, los fundamentos claros y precisos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho, especificando el bien o servicio por el cual se denuncia, haciendo expresa referencia a la fecha del hecho infractor denunciado;

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 124.- Requisitos de los escritos

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:

- 1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
- 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho.
- 3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
- 4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
- 5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.
- 6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
- 7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.

² **LEY DE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO 807.**

Artículo 24.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las siguientes facultades:

(...)

- d) Efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento mediante oficio, carteles, facsímil, transmisión de datos, correo electrónico o cualquier medio que garantice su recepción por parte de los destinatarios.

(...)

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO, COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, APROBADO POR DECRETO SUPREMO 085-2010/PCM.

"(...)

- 3. Expresión concreta de lo pedido, los fundamentos claros y precisos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho, especificando el bien o servicio por el cual se denuncia, haciendo expresa referencia a la fecha del hecho infractor denunciado."

- (iv) que, el numeral 11.4 del artículo 11° la Directiva N° 001-2021-COD/INDECOPI, “Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”⁴, establece que el denunciante que ostente la condición de microempresa, deberá adjuntar los documentos que acrediten su existencia, representación y su condición de microempresa, a la fecha de la presentación de la denuncia;
- (v) que, el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, establece que, para ubicarse en la categoría empresarial de microempresa, el nivel de sus ventas anuales no debe superar ciento cincuenta (150) Unidades Impositivas Tributarias (UIT)⁵;
- (vi) que, de acuerdo con el inciso d) del Artículo 24° de la Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo 807, el Secretario Técnico cuenta con la facultad para efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento⁶; y,
- (vii) que, el numeral 136.6 del artículo 136° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General⁷, indica que la autoridad administrativa tiene la facultad de tener por no presentado un escrito que no ha sido subsanado dentro del plazo conferido para tal efecto.
- (viii) que, en el escrito de denuncia del 26 de setiembre de 2025, se aprecia que Servicios Turísticos Titikaka Travel E.I.R.L adjuntó su constancia de acreditación como microempresa, emitido por del Registro de la Micro y Pequeña Empresa; no obstante, la fecha de expedición de la referida constancia es del 18 de setiembre de 2017, por lo que es necesario evaluar su condición de microempresa con respecto al nivel de sus ventas anuales del ejercicio correspondiente al año 2024.

SE HA RESUELTO:

-
- ⁴ **TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, aprobado por el DECRETO SUPREMO 085-2010/PCM.**
“(…) 2. De ser el caso, copia de los documentos que acrediten la existencia y representación de la Microempresa o Asociación de Consumidores solicitante, o señalar el expediente administrativo en el cual fueron adjuntados. En el caso de las microempresas, adjuntar la documentación que acredite el número de trabajadores y el monto al que ascienden sus ventas anuales.”
- ⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, aprobado por DECRETO SUPREMO 013-2013-PRODUCE.**
Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas
Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:
- Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
“(…) El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la micro, pequeña y mediana empresa podrá ser determinado por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de la Producción cada dos (2) años. Las entidades públicas y privadas promoverán la uniformidad de los criterios de medición a fin de construir una base de datos homogénea que permita dar coherencia al diseño y aplicación de las políticas públicas de promoción y formalización del sector.
- ⁶ **LEY DE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO 807.**
Artículo 24.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las siguientes facultades:
“(…) d) Efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento mediante oficio, carteles, facsímil, transmisión de datos, correo electrónico o cualquier medio que garantice su recepción por parte de los destinatarios.
“(…)”
- ⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**
Artículo 136.- Observaciones a documentación presentada
“(…) 136.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersona a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado.

PRIMERO: requerir a Servicios Turísticos Titikaka Travel E.I.R.L que, en el plazo máximo de **dos (2) días hábiles improrrogables**, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con lo siguiente:

- (i) presentar las declaraciones juradas mensuales (PDT-IGV Renta mensual) del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) en el cual consten los ingresos netos mensuales del ejercicio en el cual consten los ingresos netos mensuales del ejercicio correspondiente al año 2024 (año anterior a la interposición de la denuncia); y,
- (ii) enumerar los presuntos hechos infractores materia de denuncia de Rímac Seguros y Reaseguros S.A., información que será tomada en cuenta para elaborar la imputación de cargos, debiendo presentar ello mediante documento debidamente firmado.

Dicho requerimiento se realiza bajo apercibimiento de tener por no presentada la denuncia y declarar su inadmisibilidad.

SEGUNDO: requerir a Servicios Turísticos Titikaka Travel E.I.R.L. para que, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la notificación en su bandeja de correo electrónico, efectúe la confirmación de recepción de la notificación remitida por este despacho a su correo electrónico, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, bajo apercibimiento de rehacer el acto de notificación y notificarle conforme al numeral 1 del artículo 20 del citado cuerpo normativo.

EVELING ROA QUISPE
Secretaria Técnica
Comisión de Protección al Consumidor N° 1

LSM/JCQ